

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 399/2536 พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล  
วัด รว ก

โจทก์

นางสาว วชิรา หรือ วิชิรา จัตรกุล ณ  
อยุธยา

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379

การที่จำเลยทำสัญญาประกันตัวไว้ต่อโจทก์ในคดีที่จำเลยตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว  
ผิดนัดไม่มาพบโจทก์เป็นเวลานานประมาณ 3 เดือนทำให้การดำเนินคดีของโจทก์  
ต้องล่าช้า แต่จำเลยกับผู้เสียหายก็ตกลงยอมความกันได้ และผู้เสียหายได้ถอน  
คำร้องทุกข์ไปจากโจทก์แล้วแสดงว่าในช่วงระยะเวลาที่จำเลยผิดนัดจำเลยได้ไป  
ติดต่อเจรจากับผู้เสียหายจนสำเร็จ พฤติการณ์เช่นนี้หากจะให้จำเลยต้องรับผิดชำระ  
ค่าปรับเต็มตามสัญญาประกันก็จะสูงเกินไป.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาประกันตัวไว้ต่อโจทก์ขอประกันตัวจำเลยเอง  
โดยจำเลยสัญญาว่าจะมาพบโจทก์ตามที่โจทก์กำหนดนัดหากไม่มาจำเลยยอมชำระ  
เงินค่าปรับจำนวน 140,000 บาท ให้โจทก์โจทก์จึงปล่อยตัวจำเลยไปชั่วคราวตาม  
สัญญาประกัน ปราบกฏว่าเมื่อถึงกำหนดนัดจำเลยไม่มาพบโจทก์ โจทก์แจ้งเตือนให้

จำเลยมาพบโจทก์หลายครั้ง แต่จำเลยก็ไม่ยอมมาพบโจทก์โจทก์เสียหาย ขอให้  
บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 140,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยยอมรับตามฟ้องของโจทก์ทุกประการ แต่จำเลยได้  
ตกลงชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจนผู้เสียหาย  
ถอนคำร้องทุกข์ไปแล้ว ขอให้ศาลใช้ดุลพินิจลดค่าปรับตามสัญญาประกันให้แก่จำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 9,000 บาท แก่โจทก์พร้อม  
ดอกเบี้ย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าปรับจำนวน 20,000 บาท  
พร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "แม้จำเลยจะผิดนัดเป็นเวลานานประมาณ 3 เดือน อันมีผล  
ทำให้การดำเนินคดีของโจทก์ต้องล่าช้า โจทก์ได้รับความเสียหายก็ตาม แต่ได้ความ  
ว่าจำเลยกับผู้เสียหายตกลงยอมความกันได้ และผู้เสียหายได้ถอนคำร้องทุกข์ไปจาก  
โจทก์แล้วซึ่งแสดงว่าในช่วงระยะเวลาที่จำเลยผิดนัด จำเลยได้ไปติดต่อเจรจาเพื่อ  
ตกลงกับผู้เสียหายจนสำเร็จโดยจำเลยน่าจะไม่ได้หลบหนีไปไหน พฤติการณ์เช่นนี้  
หากจะให้จำเลยต้องรับผิดชำระค่าปรับเต็มตามสัญญาประกันก็สูงเกินไป ที่ศาล  
อุทธรณ์กำหนดให้จำเลยชำระค่าปรับเป็นเงิน 20,000 บาท นับว่าเหมาะสมแก่รูปคดี  
แล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาญร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ